德州谷丰物流有限公司“9.1”高处坠落事故调查报告

来源:德城区应急管理局 发布时间:2023-02-02

根据山东省安全举报投诉中心转办信息，2021年9月1日17时12分左右，在德州谷丰物流有限公司院内发生一起高处坠落死亡事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省

人民政府令第236号）等有关法律法规规定，2022年9月5日，德城区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区纪委监委、区总工会、区商务局、德州市公安局德城分局、天衢街道办事处等单位人员组成的事故调查组，并邀请德城区人民检察院派员参与，对事件开展调查处理工作。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定、专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理和事故防范措施建议。

一、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

1、德州谷丰物流有限公司。该公司于2019年12月13日，注册资本：贰佰万元整，法人代表：毛某，经营范围：普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；保洁服务；装卸搬运；机械设备安装、维修及租赁；房地产租赁；建筑工程、室内外装饰装修工程、水利水电工程、公路工程、桥梁工程、市政工程、照明工程、钢结构工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程；化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含煤炭、贵金属及国家专控产品）、五金产品、建材、橡胶制品、塑料制品、日用百货、针纺织品、机电设备、建筑材料、农副产品、钢材、木材、化肥、销售；食用油专门零售；建筑施工劳务作业。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、德州康顺装卸搬运有限公司。该公司成立于2018年06月21日，法定代表人为韩某祥。经营范围包括装卸搬运；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；保洁服务；机械设备的维修、安装；化工产品（不含危险化学品）、钢材、建材、五金产品、日用百货销售；房屋租赁；化肥批发；建筑施工劳务作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 德州谷丰物流有限公司将装卸工作承包给该公司，双方签订了装卸承包协议。

（二）相关人员情况

1、王某民，男，群众，河北省衡水市景县梁集乡王指南村38号，货车司机。

2、毛某，男，群众，山东省德州市德城区天宝嘉园A区9-9-101，德州谷丰物流有限公司法人。

3、于某国，男，中共党员，德州谷丰物流有限公司仓储及专用线安全主要负责人。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

货车司机王某民在微信上通过配货中介凌源市明明货站（经营者赵某明）接到去德州谷丰物流有限公司装运一批聚乙烯的订单，货物所有者为河北雄县汇成商贸公司。2021年9月1日下午，王某民驾驶冀T57870（冀T670C挂）到德州谷丰物流有限公司2号仓库提取货物。17时12分时许，在二号仓库的西门口，王某民在与德州康顺装卸搬运有限公司的装卸工韩某新在货车上装货，待货物基本已装运完毕，王某民在货车上码平货物，脚踩到叉车的叉臂上不慎滑倒，双臂未抱紧叉车叉臂，坠落到地面。王某民在作业时未佩戴安全帽、安全带、安全绳等劳动防护用品。

（二）事故应急处置及处理情况

现场作业人员王某红发现后拨打了120急救电话，120急救车到达后，立即送往德州市立医院进行抢救，2021年9月2日00:43德州市立医院宣布王某民抢救无效死亡。2022年10月16日，德州市公安局德城分局出具不予立案通知书德城公（治）不立字[2022]10088号。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况：造成1人死亡，死者王某民。

（二）直接经济损失：无直接经济损失。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

经查看现场监控视频、勘查现场、调查询问有关人员，调查组综合分析，王某民作为货车司机，在仓库区没有上车装卸货物、理货的义务，违规擅自上车，且在作业时未佩戴安全帽、安全带、防护绳等劳动防护用品，导致高处坠落事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，德州谷丰物流有限公司“9·1”高处坠落事故，是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对责任人认定及处理建议

王某民，安全生产意识淡薄，违规擅自上车进行装卸作业，违反高空作业操作规程，未按规定佩戴安全帽、安全带、防护绳等劳动防护用品，对该起事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对有关单位（部门）处理建议

1、德州谷丰物流有限公司：经调查组调查，第一，死者王某民与德州谷丰物流有限公司不存在雇佣、帮工等法律关系。第二，事发地为仓库门口，按照公司仓库管理制度，德州谷丰物流有限公司只对仓储过程中所发生的货物损毁、人员伤亡负责，对货物装卸过程中发生的货物损毁、人员伤亡不负有侵权或管理责任。第三，德州谷丰物流有限公司与德州康顺装卸搬运有限公司签订了装卸承包协议，将装卸工作承包给该公司，现场配有专门的装卸工进行作业。该公司的管理制度和操作规程要求严禁司机及无关人员在装车时上车，装车完毕后，到指定区域（苫盖区）进行苫盖篷布。货车司机没有装卸货物、理货的义务，王某民违规在仓库区擅自上车进行理货，不慎坠落，该公司对该起事故不负主要责任，建议该公司内部深刻吸取事故教训，加强对外来作业人员的管理。事故调查组在调查中发现，德州谷丰物流有限公司未与承包单位德州康顺装卸搬运有限公司签订专门的安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议德城区应急局对该违法行为另行立案调查。

2、德城区天衢街道办事处：作为事故发生单位所在镇街，日常监督检查工作不严、不细、不实。建议责成德城区天衢街道办事处向德城区人民政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任。德州谷丰物流有限公司要深刻吸取“9·1”一般高处坠落事故教训，全面落实安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，加强作业人员的安全教育和技术培训，增强作业人员安全意识和技能，杜绝违章作业行为，加强对员工劳动防护用品使用的监督管理工作，加强对外来作业人员的安全监督管理工作，进一步排查整治各类安全隐患，防范各类安全事故发生。

（二）切实加强事故警示教育。各级各部门要强化事故警示教育，充分利用新闻媒介广泛开展宣传警示，普及安全常识和自救互救技能，提升全民安全防范意识。各行业主管部门及负有安全生产管理职责的部门要督促相关企业、单位落实安全生产主体责任，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处置方法，定期开展有针对性的现场处置应急演练，确保发生紧急情况时能够及时、有效、科学处置，最大限度减少人员伤亡。

（三）举一反三防范各类事故发生。各级各部门各单位要结合当前正在开展的安全生产专项整治行动，扎实开展安全生产隐患集中排查整治行动，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，依法加强各行业领域安全监管，加大执法检查力度，严厉打击非法违法行为；通过明查暗访、组织专家检查、企业自查、企业员工日常自查等方式和途径，全面彻底排查企业各类安全生产隐患和存在的各种安全突出问题，强化安全措施，堵塞安全漏洞，防范各类安全事故发生。

德州谷丰物流有限公司“9·1”高处坠落事故调查组

2022年12月23日

扫码使用手机浏览本文内容

【打印本页】 【分享】 【关闭本页】

中央人民政府 山东省人民政府 德州市人民政府

相关链接： 国家部委 省级政府 省内各地市 本市政府部门 县市区 新闻媒体

内容保障 | 政务邮箱 | 联系我们

德城区人民政府主办 德城区人民政府办公室承办

鲁ICP备09013769号 鲁公网安备 37140202000255号 网站标识码：3714020022